

עין משפט
נר מצוה

כל שעה פרק שני פסחים

מסורת הש"ס

(א) לעיל א, (ב) קדושין נ: 'ע"ש" צ"ק מהל. (ע"ש) חולין קיד: (ע"ש) א (ג) במשמע וכן אימא צב"ק מהל. (ד) ע"ז ב, (ה) שם לקמן כג: א, (ו) 'ועי' צבוס' צבועות כב: ד"ה איבעית אימא, (ז) אגל, (ח) וולקמן א: א, (ט) 'ועי' חוס' יומא אלא: כב: צ"מ סא. ע"ז ב. חולין קיד: א.

תורה אור השלם

1. ויאמר משה אל הקם
זכור את היום הזה אשר
צאתם ממצרים מבית
מצרים כי בחזק יד
צאתה אתכם מזה
הארץ יאכל חמץ:
שמות יג ג
2. לא אתבלו כל נבלה
לעבר אשר בשעריך
ותקנה אתכלו או מבר
לעבר כי עם קדוש אתה
אלהיך לא תבשל
גיד בקהל אמו:
דברים יז כא
3. ואנשי קדש תהיו לי
אשר בשדה טרפה לא
אתבלו לכלל תשליכן
אחר:
שמות כב ל

הגהות הב"ח

- (א) גמ' כדרכה לאמר
רבה חרטו קודם זמנו:
(ב) שם לא זריחא אלא
לר' יהודה: (ג) רש"י ד"ה
ד"ג עבר זמנו וכו' דרבנן
ולא גרסינן כ"ל:

גליון הש"ס

במ' ליתחני מיניה קמ"ל.
ע' לעיל דף ה' ע"א תד"ה
אומר: תוס' עבר זמנו
יכו' דרך התנא. ע'
עירובין ל' ע"ב תד"ה
ליפרוש עליה. ועין לקמן
ל"ה ע"ב וז"ע:

מוסף רע"י

[illegible][illegible]

יהיה למכתב תחנה ואכלה
מכירה ונתינה צאמנע,
בזה הוא ליה למכתב הכי
חכם אסור ליתן לו שום
ה לעוצד כוכבים, ולהכי
יה לעוצד כוכבים (שם).

אין בו פירורי לחם ואסור משום חמץ:
אילו נאכל מהר שאין אוכלין אותו אלא
משעה שחל עליו חובת זיעור מששואלין
אסור. קס"ד אשעה שמותר לאכול קאי:

פשיטא. דהא אמת מאכיל ומור
היינו הנאה: לא צריכא כו'. והאי
מותר אלאחר זמן קאי וכגון שחרבו
באור יפה קודם זמנו שבטל טעמו
ומראיתו: (א) עבר זמנו אסור בהנאה
לשעור דרבנן ה"ג ולא גרסי' פשיטא.

דהא אפי' בפסח אינטערין לאשמעי
דהא איכא רבי יוסי הגלילי דשרי
בהנאה כל שבעה לקמן [פג.]. לעשות
דבצנן. כלומר האי זמנו וזמן איכלתו
משמע ואפילו שעה ששית שאין
איסורו אלא מדרבצנן הוי אסור אף
בהנאה: משש שעות. על כרחך
מתחלת שש משמע דאי לאחר
דאסור מדאורייתא ממי אסא
לאשמעין פשיטא דאין מקדשין
באיסורי הנאה: מיטי קורדניטא.

קשות הן ואפי"ה אם בואו לחשב חמץ כגון שנפלו עליהן מים אסור: **פשיטא**. דהא אמרת אסור בהנאתו: לא יאכל. מדקרינא לא יאכל? משמע לא יחא בו הימור הנמצא לידי שום אכילה וסתם הנאות לידי אכילה הם באות שלוקח צדמים דבר מאכל: עד שיפרוט ש"ך הכסוב בו. הימור הגאה כדרך שפרט לך צננלה שלא היה כמובן בה לאל לא מאכלו והוא: להמירה בהנאה בדמאיז או מכור

לנכרי: לגר בנתינה לנכרי במדינה
לא גרסין אללא ה"ג כדרך שפרט לך
בנבלה דמניא וכו': ת"ל לגר חסונה
ואכלה או מכור. דרוש ליה אגר
וכן גבי לנכרי נמי דרוש חסונה
ואכלה או מכור לנכרי: דברים
כספן. כך מנחה לא יתנה לנכרי
ולא ימכנה לגר: או. לשון חילוק
ואי בר' מאיר קאמר קרא דתריויזו
אגר ותריויזו אנכרי לא נכתוב אז
לתהדים נתינה דגר למדינה לנכרי:

אס יג גר ליתנה לו נתינתה קודמת
למכירתה לנכרי. והאי גר בגר תושב
קאמר שקיבל עליו שלא לעבוד עכו"ם
ואוכל נבלות: גר אסא מנאוו
לפחיתוס. דכתיב (ויקרא כה) גר.
ותושב וחי עמך: אסברא אסא
מסבאר אנו יודעין שנתניתה לגר
קודמת דקדושת הגר מנאז אכל מכירה
לנכרי מאי מנאז איכא ואינטרדיך קרא
לחלק ולאסור ליתן במתנה לנכרי
ולמכור נבלה לגר: בשולחא. ל"י אזהו
איניא דר"מ מני למילף מדאינטרדיך
קרא למישרי נבלה לא כל אסורין
שצמורו דכתיב צהו לא תאכל כי
הכא אי לא הדר פריט צהו היתירא
אסורין הן בצמילה ובהנאה: אלא.

מנא ליה דילמא האי פרט דנבזה לאו
חיטריך אלא להחמיר וזומר דלנכרי
לא כתיבה הוה אמינא כל הנאות
לרבי אבהו ואליבא דרבי יהודה
ומיעט בה לכלב תשליכון אותו:
אומר

ן מסביר לאקדומי אבל השתה דכתב
דין ליכתב נמי גר ונכרי דאי לא היה
א דאתא למעוטי מכירה דגר יט:
אותו

[illegible]

ר' יהודה אומר כופא. נור
שליש יום. דס"ל כ"ב"ח ח
מטבילין זו והני שלשים יום
זהלכות הפסח: ומוסר זה

ר' יהודה בן בתירא אומר כותח וכל מיני כותח אסור למכור שלשים יום קודם לפסח; ומותר בהנאה: פשיטא לא צריכא שחרכו קודם זמנו וקמ"ל כדרבא ⁽⁶⁾ דאמר רבא *שחרכו קודם זמנו מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו: עבר זמנו אסור בהנאתו: פשיטא ⁽⁷⁾ לא צריכא לשעות דרבנן ⁽⁸⁾ דאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף א"ר יוחנן: המקדש משש שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדניתא אין חוששין לקדושין; ולא יסיק בו תנור וכירים: פשיטא לא צריכא ⁽⁹⁾ לר' יהודה דאמר אין ביעור המזין אלא שריפה סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר ר' יהודה מצותו בשריפה בהדי דקא שריף ליה *ליתנהי מנייה קמ"ל: אמר חזקיה דמיני לחמי בפסח שאסור בהנאה שואמר

וְלֹא יֵאָכֵל חֻמֵּץ לֹא יִהְיֶה בּוֹ הִיתָר אֲכִילָה
טַעמָא דְכֹתֵב רַחֲמָנָא יֵאָכֵל חֻמֵּץ לֹא לֹא
כֹּתֵב לֹא יֵאָכֵל הוּא אֲמִינָא אִיסוּר אֲכִילָה
מִשְׁמַע אִיסוּר הִנָּהוּ לֹא מִשְׁמַע וּפְלִיגָא דר' ^א
אֲבָהוּ דא"ר אֲבָהוּ ^בכֹּל מְקוֹם שְׁנֹאמַר לֹא
יֵאָכֵל לֹא תֹאכֵל לֹא תֹאכְלוּ אֶחָד אִיסוּר אֲכִילָה
וְאַחַד אִיסוּר הִנָּהוּ ^א(מִשְׁמַע) עַד שִׁירְפֵי לֶךְ
הַכְּתוּב כְּדֹרֶךְ שְׁפָרַט לֶךְ בְּנִבִּילָה ^בדִּתְנִיָּא לֹא
תֹאכְלוּ כָּל נִבְלָה לִגְר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה
וְאַכְלָה אוּ מְכֹר לִנְכְרִי וְגו' אִין לִי אֵלָּא לִגְר
בְּנִתְיָה וְלִנְכְרִי בְּמִכִּירָה לִגְר בְּמִכִּירָה מִנִּין
ת"ל לִגְר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה אוּ מְכֹר לִנְכְרִי
בְּנִתְיָה מִנִּין תִּלְמוּד לְיֹמֵר תִּתְּנֶנָּה וְאַכְלָה אוּ
מְכֹר לִנְכְרִי נִמְצְאָת אֹמֵר אֶחָד גֵּר וְאַחַד
נְכְרִי בֵּין בְּמִכִּירָה בֵּין בְּנִתְיָה דְּבִרִי ר' מֵאִיר
^אר' יְהוּדָה אֹמֵר יִדְּבָרִים כֹּכְתָן לִגְר בְּנִתְיָה
לִיְהוּדָה בְּמִכִּירָה מִנִּין מִיִּמִּינֵי דְּבִרִי וְיִדְּבָרֵי

וְנִכְרְתָה מִן הַסֵּעָמָה וְדָבַר יְהוּדָה אֶל
סֹלָקָא דַּעֲתָךְ כְּדָאמַר ר' מֵאִיר לִכְתּוּב רַחֲמָנָא
לִגְרֵי אִשְׁרֵי בִשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וְאִכְלָה וּמִכּוֹר אוֹ
לִמָּה לִי שְׁמַע מִינָּה לְדַבְרִים כְּכַתְּבָן ור' מֵאִיר
אוֹ לְהַקְדִּים נְתִינָה דְגֵר לְמִכְרִיה דְּנִכְרִי וְרַבִּי
יְהוּדָה הָא לֹא צָרִיךְ קָרָא כִּיּוֹן דְּגֵר אַתָּה
מִצְוָה לְהַחְיֹתוֹ וְנִכְרִי אִי אַתָּה מִצְוָה לְהַחְיֹתוֹ
לֹא צָרִיךְ קָרָא סְבָרָא הוּא בְּשִׁלְמָא לר' מֵאִיר
דָּאמַר אַחֲד גֵּר וְאַחֲד נִכְרִי בֵּין בְּמִכְרִיה
בֵּין בְּנִתְיָנָה מוֹדָאִיצְמִירִךְ קָרָא לְמִישְׂרָא
נְבִילָה בְּהִנָּאָה הָא כָּל אִיסוּרִין שְׁבִתוּרָה
אִיסוּרִין בֵּין בְּאִכְלִיָּה בֵּין בְּהִנָּאָה אֵלָּא לְרַבִּי
יְהוּדָה דָּאמַר לְדַבְרִים כְּכַתְּבָן הוּא דַּתָּא הָא
כָּל אִיסוּרִים שְׁבִתוּרָה מִנָּה לִיָּה דִּיאִסוּרִין
בְּהִנָּאָה נִפְקָא לִיָּה מִלְּכָל תְּשַׁלְּיֻכּוֹן אוֹתוֹ
אוֹתוֹ

ה' דקרא קאי אלקיהה דלפניו
וולא אלקיהה משום דמשכח
חת על קרנות המזבח בלצבען
אחריויהו משום דשמשע ליה
כדמוכח בקרא אחריואי:
י' נמי השע דהא איצטריך

ותי" ר"י דודאי אי לא הוה כחז קרא כל עיקר הוה ישי
הוה כחז או ה"א דאמא למידרש שאין צריך להקדים¹¹
למעוטי נמינה דנכרי ואי הוה כחז נכרי לחודיה הוה אלא
דיוטו למיחויא אנכרי, דאי לדמיס
לגז אשר שבעין או מזור לגכרי
שמע מינה אחד מביה ואחד נח
ממנה לגז ותמכניה לעבוד סיכיי
ממנה (ו' ב' ו'). להקדים תניה
אלא או למשמע הכי לגז אשר
קרא למישרא נבלה בהנאה, מכלל
מנא ליה דאסורי בהנאה. ואמרינן
גופיה דאז דאמא, אשר אסורין בשכורה

רבי יהודה אומר בותח ובר' מ
אמי כב"ה ואסר צכות מ
 שהוא כותח של פלוני ויסבדו שמכר
 שצפסח מכרו ישראל לנכרי ולכן
 לנכרי וא"ש אף לר"ת דמפרש צרי
 אלו עובדים (לקמן מ.ב.) דמות
 להשקות כותח צפסח כ':

חרבנו קודם זמנו מותר בהנאה
אף לאחר זמנו. וכגון
שנפסל מלאכול ללכד דבעינן אחר
לא הוי שרי דומיא דפת שעיפסה כ"ו
(דף טו:) **עבר** זמנו אסור בהנאה
פשיטא רש"י ל"ג פשיטא דהא רצ
ענין חילול חלי' פשיטא דהא רצ

מוסף תוספות

בכמה מקומות לכפול את דבריו ועל
 ללא משני ספיר² ונראה דפרץ פשיט
 משום דתנא בפ"ק (דף ט"א): לשורפ
 חמץ¹ אלמא אסור בהנאה דלר' יוס
 הגלילי א"צ לשורפו אלא יריענו לפי
 כלבו או ימכרנו לנכרי³:

בהרדי דקשריף ליה ליתאני מיניו
משום דלר' יהודה דלמא
חמץ בשריפה אפרו מותר דמיא כפ
בתרא דתמורה (ד' ה.) כל השפיר
אפרן מותר וקס"ד כהדי דקשרי
ליה ליתאני מיניה¹ אכל לרצון דא
מנאום בשריפה² והוי³ מן הנקברי
לאמרינן כפרק בתרא דתמורה אפר
אפור ושפוטא ליהדור דכדי דקשרי
ליה אסור ליהנות ממנו⁴

בַּלְמִקוֹם שְׁנֵאמַר לֹא יֵאבֵל. וְהָאֵל נִהְיָ מִמֶּנּוּ בִּפְסוֹם בְּזֵכֶר דְּהָא חֲתִיב כִּי כָל אוֹרֵל חֲמֵן וְנִכְרַתְתָּהּ וְכִי תִימָלֵךְ אִין הִכִּי נִמְי אִ"כ לִקְסִי (דף כג:) דְּבַעֵי מֵאִי אִיכָא בִּין חֲזוּקִי (לר' אֶבְרָהָם לִימָא דְּלֵאכָא בִּינְיִינָה לְאוּרִי דְּלֹא אִיכָל וְלֹא תֵאכַל לִינְיִי מֵלָא תֵאכְלוּ אֶבֶל כִּי כָל אוֹרֵל לִינְיִינָא מֵלָא תֵאכְלוּ:

לִיכְתוּב רחמנא תתננה ואכלי
ומבור. משמע של
הוי כתב הי לא הוה דרשינן אל
כר"מ וכן באזרו נשך (ב"מ סא.) גג
נשך ומרצית והא דלאמרי' בקדוש
(ד' לג.) ורצנן א"י ס"ד כרבי יוסי
הגלילי ליכתוב רחמנא מפני שיש
תקום והדרת תקום והדרת פני וכן'
היינו משום דלשון והדרת לא שיי'
אמפני' ו לשון פני לא שייך אמתקום'
והנך קראי דאין להן הכרעה שא'
ארור מחר משוקדים וקס (יומא'
ג.) אין ענינם לכאן דהתם מני קמ'
אדלעיל או אלתתם' אכל הכא תרוייה'
לא מני קיימי אגר לחודיה או אפככי'
לחודיה' וכו' וכו' דבזמין (ד' דה.) הפליא
תנאי גבי ולקח הכהן מרס הדמיון
באצבעו ונתן איכא דמוקי אצבעו

אלקיעה ולא אנתניה משום דפשוט
ואיבא דמוקי לה אנתניה דלחארי
בדוכתא אחרינא ולקחת מדס הפר
דהאי אכצע אנתניה ואיבא דמוקי

רבינו חננאל

ותח וכל מיני כותח אס
מכור שלשים יום קו
פסח. והלכתא כסת

מאתי. ואם חרבו ויסורו משש שעות ורדניא שהן חזקות א יאכל חמץ לא יתנאה. ופליגא ד' א ד שיפרט לך הכותב חד גר ואחד גוי בלגוי במכירה. ואמרין כתבן, כלומר לא אי